

1503800-40.2021.8.26.0320
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/05/2022
... p. 39.846)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503800-40.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503800-40.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2331813/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21802171 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3053/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2331813 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 3053/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO DA SILVA PEREIRA e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

DIEGO RODRIGO BECKEDORFF, THIAGO DA SILVA PEREIRA e CLAUDEMIR BORGES GOMES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, pois, em tese, no dia, 06 de dezembro de 2021, por volta de 18h00min, em um sítio localizado na Estrada Limeira 159, Jardim Lagoa Nova, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, agindo em concurso e previamente associados, adquiriram, mantiveram em depósito e transportaram, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito 80 (oitenta) grandes porções de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "Maconha", pesando um total de 66,55kg (sessenta e seis quilos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, em data incerta, mas até o dia 6 de dezembro de 2021 por volta de 18h00min, em um sítio localizado na Estrada Limeira 159, Jardim Lagoa Nova, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, os mesmos DIEGO RODRIGO BECKEDORFF, THIAGO DA SILVA PEREIRA e CLAUDEMIR BORGES GOMES associaram-se para o fim de praticar, na cidade de Limeira e Região, o crime previsto no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Regularmente notificados, os réus apresentaram preliminar às fls. 222/232, 264/274 e 280/292.

A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 378/381).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e os réus foram interrogados ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 489/499), enquanto as combativas Defesas pugnaram, preliminarmente, pela nulidade da quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pedem a absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 611/634, 637/654 e 660/672).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a alegação de nulidade, uma vez que a perícia técnica seria necessária tão somente para apurar a natureza das substâncias apreendidas, a fim de constatar se eram efetivamente entorpecentes ou não, reputando-se despicienda para análise do local onde se deram os fatos, porquanto se trata de circunstância secundária e meramente conjuntural, de modo que ausente prejuízo ou nulidade.

No mérito, a pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante (fls. 05/06), do boletim de ocorrência (fls. 13/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 17/20), do auto de constatação preliminar (fls. 23/26), das fotografias (fls. 71/91), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 194/197), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, ouvidos em édito, os Policiais Militares Ivan Dias de Jesus e João Carlos de Oliveira Junior, em uníssono, afirmaram que estavam em patrulhamento, procurando veículos produto de ilícito. Houve denúncia de dois veículos "VW/Gol", cor prata, e "VW/Polô", que estavam em uma chácara, que seriam utilizados para o tráfico. No trajeto, avistaram um veículo "VW/Gol", cor prata, saindo da chácara, sendo abordado. O veículo "VW/Polô" saiu do mesmo lugar e tentou fugir, mas colidiu em um barraco. Houve abordagem do "VW/Polô", sendo localizada uma caixa no porta-malas, contendo 37 ½ (trinta e sete e meio) tijolos de "maconha". No console do veículo foi encontrado, ainda, um papel com contabilidade das drogas. Claudemir, que estava

de passageiro, disse que havia ido buscar as drogas em outro município, usando o veículo "VW/Gol", recebendo em troca R\$ 1.000,00 (mil reais), bem com que era a segunda vez que realizava o transporte de drogas; Diego disse que estava comprando um cavalo. Claudemir tentou inutilizar o aparelho celular. Com Thiago havia determinada quantia em dinheiro. No veículo de Thiago, "VW/Gol", embaixo do estepe, foram encontrados 5 (cinco) tijolos de "maconha", acondicionados em uma cor azul. Thiago disse que havia mais drogas no sítio, sendo apreendida uma caixa de plástico, contendo mais tijolos de "maconha", idêntica às encontradas nos veículos.

De sua vez, as testemunhas de defesa André Luis Freire de Araújo, Graice Kelly de Oliveira e Marcos Roberto Gomes não presenciaram os fatos, limitando-se a abonar os antecedentes do réu Claudemir.

O acusado Diego Rodrigo Beckedorff alegou que tinha ido à chácara, juntamente com Claudemir, para ver um cavalo. Saindo do local, avistaram um comando policial, sendo abordado. Alegou que foi agredido pelos policiais. Disse que os milicianos somente após, já na delegacia, disseram que encontraram as drogas. Alegou que não tinha nada contra os policiais.

O réu Thiago da Silva Pereira, por sua vez, disse que estava procurando a motocicleta de sua tia pelo local dos fatos e, quando retornava, foi abordado pelos policiais militares. Alegou que viu também outro veículo ser abordado. Declarou que não sabia o que se passava, tendo ciência apenas depois que estava sendo acusado de tráfico. Negou que estivesse com drogas em seu veículo.

Por fim, o acusado Claudemir Borges Gomes aduziu que foi com Diego ver um cavalo na chácara, conversando com o dono do animal. Quando deixavam o local, viram um veículo sendo abordado pelos policiais. Diego disse que estava com a CNH vencida, por isso deu ré, colidindo o veículo. Afirmou que foram agredidos pelos policiais e levados a uma outra chácara. Os milicianos não disseram o motivo da prisão.

Note-se que os depoimentos dos réus quedaram-se absolutamente isolados no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos Policiais Militares.

Cumprе ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais militares, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e os réus, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se

vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos Policiais Militares, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Curial assinalar que foram apreendidos tijolos de "maconha" idênticos tanto no veículo em que estavam os réus Claudemir e Diego, quanto no automóvel conduzido por Thiago, que saíram da mesma chácara.

Ademais, ao avistarem a viatura, Claudemir e Diego tentaram evadir-se, vindo a colidir o veículo, conduta incompatível com alguém inocente, que desconhecesse a existência de drogas no automóvel.

Por derradeiro, o delito de associação para o tráfico restou amplamente evidenciado, do mesmo modo, tendo em vista a elevada quantidade de drogas (quase 67kg de "maconha"), as anotações referentes ao tráfico, bem como as denúncias de que os veículos dos réus estavam sendo utilizados para o comércio espúrio, inferindo-se que os acusados estavam previamente conluiados, não se tratando de concurso ocasional ou episódico. Acerca do tema, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Sentença condenatória - Alegação de nulidade em virtude de prisão realizada por guardas municipais - Inocorrência, diante da inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, ainda, a apreensão de coisas, objetos do crime - Preliminar de conversão do julgamento em diligência - Impertinência, pois a matéria encontra-se preclusa, a defesa não experimentou qualquer prejuízo e a diligência requerida não se mostra essencial, tampouco acrescentaria algo à elucidação dos fatos - Absolvição - Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Condutas que se amoldam aos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 - Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que houve estabilidade e permanência na associação entre eles para a prática delitiva e não apenas mero concurso de pessoas, configurando-se, portanto verdadeira associação para o tráfico - Depoimentos dos agentes estatais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório - Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Imperiosidade de exasperação das reprimendas basilares, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de aplicação causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da evidência que os réus se dedicavam à atividade criminosa, eis que restaram demonstradas a estabilidade e a permanência na mercancia espúria e, um deles, inclusive, é reincidente - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos

perpetrados e com a reincidência de um dos apelantes – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da pena imposta – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500161-77.2020.8.26.0569; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022, g.n.)

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

DIEGO RODRIGO BECKEDORFF

a) Artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes e os maus antecedentes (processos nº 0018182-11.2004.8.26.0320, 0010441-56.2000.8.26.0320 e 26133/2007 – fls. 98/111), logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena, ao passo que os maus antecedentes, indicando se tratar de criminoso habitual, obstam a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tornando-se definitiva a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

b) Artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes (processos nº 0018182-11.2004.8.26.0320, 0010441-56.2000.8.26.0320 e 26133/2007 – fls. 98/111), logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

c) Concurso material

Nos termos do artigo 69, do CP, somo as penas acima, totalizando 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 1.416 (mil quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, tendo em vista o montante de pena imposta, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

2) THIAGO DA SILVA PEREIRA

a) Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes e os maus antecedentes (processo nº 0010682-97.2018.8.26.0320 – fls. 112/118), logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (execução nº 0002284-32.2020.8.26.0502 e processo nº 1508832-31.2018.8.26.0320 – fls. 112/118), agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Não há atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena, ao passo que a reincidência e os maus antecedentes obstam a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tornando-se definitiva a pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

b) Artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes (processo nº 0010682-97.2018.8.26.0320 – fls. 112/118), logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (execução nº 0002284-32.2020.8.26.0502 e processo nº 1508832-31.2018.8.26.0320 – fls. 112/118), agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa. Não há atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

c) Concurso material

Nos termos do artigo 69, do CP, somo as penas acima, totalizando 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 1.652 (mil seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, afigurando-se incompatíveis e não recomendáveis a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, tendo em vista o montante de pena imposta, a reincidência, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

3) CLAUDEMIR BORGES GOMES

a) Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes, logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa.

Não há agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase, malgrado se trate de réu primário, de bons antecedentes, denota-se que se dedicava ao tráfico com habitualidade, em conluio com os demais réus, o que obsta o reconhecimento da benesse do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

b) Artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são adequadas, logo fixo a pena-base no piso, em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

c) Concurso material

Nos termos do artigo 69, do CP, somo as penas acima, totalizando 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, tendo em vista o montante de pena imposta e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto dos crimes.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do CP:

1) DIEGO RODRIGO BECKEDORFF, devidamente qualificado, à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.416 (mil quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato;

2) THIAGO DA SILVA PEREIRA, devidamente qualificado, à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.652 (mil seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato;

3) CLAUDEMIR BORGES GOMES, devidamente qualificado, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

Os réus não poderão apelar em liberdade, uma vez que permaneceram presos durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial, a reincidência, os maus antecedentes e a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros delitos violentos e causando o vício de inúmeras pessoas, devendo ser recomendados na prisão em que se encontram recolhidos, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 165/166. Oficie-se.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que os acusados não demonstraram sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os efeitos da gratuidade concedida.

P. I. C.

Limeira, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA